



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE

così composto:

dott.ssa Marta Ienzi	Presidente
dott.ssa Cristina Cambi	Giudice
dott.ssa Stefania Ciani	Giudice relatore

riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12379 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2017 vertente

TRA

Parte_1 (ROMA, 26/04/1957), con il patrocinio dell'avv.

DE GIOVANNI GRAZIANO giusta procura speciale in atti;

ricorrente

E

CP_1 (ROMA, 18/09/1969), con il patrocinio dell'avv.

STEFANO STEFANO giusta procura speciale in atti;

resistente

Con l'intervento del Pubblico Ministero.

OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.

CONCLUSIONI

All'udienza del 22/6/2021 le parti precisavano congiuntamente le conclusioni come da note di trattazione scritta con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, *Parte_1* premesso che in data 01/09/1990 contraeva matrimonio concordatario con *CP_1* e che dall'unione nasceva il figlio *Per_1* (1992), maggiorenne ed economicamente autosufficiente, esponeva che con decreto del 20/8/1997 il Tribunale di Roma omologava la separazione personale dei coniugi, previa comparizione dinanzi al Presidente del medesimo Tribunale; che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione.

Si costituiva in giudizio *CP_1* che aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la parte ricorrente.

All'udienza presidenziale comparivano personalmente le parti e il

Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori e rinviava la causa per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore.

Con sentenza non definitiva n. 15649 del 2019 il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e con separata ordinanza disponeva rimettersi la causa sul ruolo istruttorio per il prosieguo.

All'udienza del 22/6/2021 le parti dichiaravano di avere raggiunto un accordo e rassegnavano, quindi, le seguenti conclusioni congiunte: *“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, fermi gli effetti delle statuizioni dello scioglimento del matrimonio già pronunciato con sentenza breve, preso atto della rinuncia alla domanda di assegno divorzile presentata dalla resistente e quella di accertamento negativa proposta sul punto dal ricorrente, dell'accettazione reciproca delle rispettive rinunzie:*

- mantenere fermi gli effetti della sentenza parziale di divorzio,*
- nulla disporre sull'assegnazione dell'ex casa coniugale né sul mantenimento del figlio Persona_2 maggiorenne ed economicamente autosufficiente.*
- nulla statuire sul piano economico riguardo alle domande relative all'assegno divorzile, per intervenuta rinuncia alle rispettive domande di riconoscimento e accertamento negativo dell'assegno, salvi gli effetti dei pagamenti provvisori effettuati dal marito nelle more del processo a titolo di mantenimento ed escluso il diritto alla ripetizione degli stessi,*
- compensare le spese di lite tra le parti”.*

Ritiene il Tribunale che possano essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole.

Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, come, peraltro, dalle stesse richiesto.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12379/2017 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:

disciplina i rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi negli esatti termini e alle condizioni trascritte in motivazione;

spese compensate.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Roma, 2/7/2021.

Il Presidente

Dott.ssa Marta Ienzi

Il Giudice estensore

Dott.ssa Stefania Ciani